

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2/2536

นาย เหี้ย ง ตรีวร พันธุ์
นาง นิตยา ตรีวร พันธุ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1381, มาตรา 1382

ขณะ ก. มีชีวิตอยู่โจทก์เป็นผู้ครอบครองหุ้นและใบหุ้นแทน ก. เมื่อ ก. ตาย โจทก์มิได้มอบใบหุ้นของ ก. ให้จำเลยซึ่งเป็นทายาท เพื่อนำไปเวนคืนให้บริษัทรับ จำเลยลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การที่ศาลมีคำสั่งตั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการ มรดกของ ก. จึงต้องถือว่าโจทก์ครอบครองหุ้นและใบหุ้นไว้แทนทายาทของ ก. ต่อ ไป แม้ระหว่างเป็นผู้จัดการมรดกโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงแบ่ง ทรัพย์สินกันว่าให้ทรัพย์สินที่อยู่ในนามของ ก. ตกเป็นของโจทก์ก็ตาม แต่ต่อมาศาล ฎีกาพิพากษาว่าบันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นโมฆะแล้ว ฉะนั้นการที่โจทก์ ยังคงครอบครองหุ้นและใบหุ้นของ ก. ต่อไป ต้องถือว่าครอบครองไว้แทนจำเลยซึ่ง เป็นทายาท โจทก์จึงไม่อาจอ้างการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 1382 ขึ้นยันจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นภริยา และบุตรของนายเกรียงศักดิ์ ตรีวร พันธุ์ เมื่อ พ.ศ. 2513 โจทก์กับนายเกรียงศักดิ์ได้ร่วมกันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท นครบริการขนส่งจำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,000 หุ้น โจทก์กับ นายเกรียงศักดิ์ ถือหุ้นคนละ 500 หุ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 นายเกรียงศักดิ์

ถึงแก่ความตายโดยจำเลยทั้งสองเป็นทายาทผู้รับมรดก ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2521 โจทก์กับจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินระหว่างโจทก์กับนายเกรียงศักดิ์ ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าวหุ้นบริษัทนครบริการขนส่ง จำกัด ของนายเกรียงศักดิ์ จำนวน 500 หุ้นตกเป็นของโจทก์ทั้งหมด และโจทก์ได้ยึดถือครอบครองหุ้นของนายเกรียงศักดิ์ดังกล่าวด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ พร้อมทั้งยึดถือใบหุ้นโดยสงบและเปิดเผย ส่วนทรัพย์สินที่ตกลงให้เป็นของจำเลยนั้น โจทก์ได้มอบแก่จำเลยเรียบร้อยแล้วและได้ชำระหนี้ของนายเกรียงศักดิ์ไปด้วยบางส่วน ต่อมาจำเลยได้ยื่นฟ้องขอให้บันทึกตกลงแบ่งทรัพย์สินเป็นโมฆะ ศาลฎีกาพิพากษ่าว่าบันทึกดังกล่าวเป็นโมฆะ วันที่ 9 มิถุนายน 2526 จำเลยได้ยื่นฟ้องบริษัทนครบริการขนส่ง จำกัด ขอให้บริษัทจดทะเบียนและจดทะเบียนการโอนหุ้นจำนวน 500 หุ้น ดังกล่าวเป็นชื่อจำเลยลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชนะคดี ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เพราะโจทก์ได้ครอบครองหุ้นดังกล่าวด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยสงบและเปิดเผยเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 5 ปีแล้ว ขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หุ้นบริษัทนครบริการขนส่ง จำกัด หมายเลข 1 ถึง 500 และให้จำเลยโอนชื่อนายเกรียงศักดิ์ในทะเบียนหุ้นดังกล่าวให้โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายเกรียงศักดิ์ตามคำสั่งศาลชั้นต้นจนถึงขณะนี้การจัดการมรดกยังไม่เสร็จสิ้น บันทึกตกลงแบ่งทรัพย์สินตามที่โจทก์อ้างในฟ้องเกิดขึ้นจากการหลอกลวงของโจทก์และบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโจทก์และจำเลยที่ 1 ทำไปโดยขัดต่อกฎหมายเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกและไม่ได้รับอนุญาตจากศาล จำเลยทั้งสองจึงฟ้องโจทก์ขอให้บันทึกแบ่งทรัพย์สินลงวันที่ 9 มิถุนายน 2521 เป็นโมฆะ ในที่สุดศาลฎีกาพิพากษ่าว่าบันทึกดังกล่าวเป็นโมฆะโจทก์และจำเลยที่ 1 ยังคงเป็นผู้จัดการมรดก

ของนายเกรียงศักดิ์ผู้ตายอยู่ โจทก์จึงยกอายุความครอบครองปรปักษ์หุ้นพิพาทขึ้น มาฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานะทายาทไม่ได้ จึงต้องถือว่าโจทก์ครอบครองหุ้นพิพาทไว้ แทนจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมเท่านั้น โจทก์อ้างว่าครอบครองหุ้นพิพาทโดยไม่ ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 จึงเป็นโมฆะ และฟ้อง โจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 485/2527 ของศาลชั้นต้น ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์หุ้นบริษัทนครบริการขนส่ง จำกัด หมายเลข 1 ถึง 500 ให้จำเลยโอนชื่อนายเกรียงศักดิ์ในทะเบียนหุ้นดังกล่าวให้โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีที่จำเลยที่ 1 ฟ้องบริษัทนครบริการขนส่ง จำกัดให้โอนหุ้นของนายเกรียงศักดิ์จำนวน 500 หุ้น เป็นชื่อของจำเลยที่ 1 นั้น ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องแต่ไม่ตัดสิทธิจำเลยที่ 1 ที่จะฟ้องคดีใหม่ภายในกำหนดอายุ ความตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 776/2533 ระหว่างนางนิตยา ตริวรพันธุ์โจทก์ บริษัท นครบริการขนส่งจำกัด จำเลย คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ ในหุ้นพิพาทจำนวน 500 หุ้น ของนายเกรียงศักดิ์โดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่ ทางพิจารณาได้ความว่าโจทก์กับนายเกรียงศักดิ์เป็นพี่น้องกัน ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท นครบริการขนส่งจำกัดเดินรถยนต์โดยสารประจำทางโดยนายเกรียงศักดิ์เป็นผู้ถือหุ้น พิพาทจำนวน 500 หุ้น ตามเอกสารหมาย จ.2 โจทก์เบิกความว่า หลักฐานเกี่ยวกับ

ใบหุ้นของนายเกรียงศักดิ์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอยู่ในครอบครองของโจทก์จึง
ฟังได้ว่า ขณะนายเกรียงศักดิ์มีชีวิตอยู่โจทก์เป็นผู้ครอบครองหุ้น และใบหุ้นไว้แทน
นายเกรียงศักดิ์ ดังนั้นเมื่อนายเกรียงศักดิ์ผู้ถือหุ้นตาย โจทก์จึงชอบที่จะมอบใบหุ้น
ของนายเกรียงศักดิ์แก่จำเลยซึ่งเป็นทายาท เพื่อนำไปเวนคืนให้บริษัทรับจำเลยลง
ทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสืบไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1132 แต่โจทก์ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกล่าว ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ตั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายเกรียงศักดิ์จึงต้องถือว่าโจทก์ได้
ครอบครองใบหุ้นและหุ้นของนายเกรียงศักดิ์ไว้แทนทายาทของนายเกรียงศักดิ์ต่อไป
ที่โจทก์ฟ้องและนำสืบว่านับตั้งแต่ได้ทำบันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินกับจำเลยที่ 1 ตาม
เอกสารหมาย จ.1 โจทก์ได้ครอบครองใบหุ้นและหุ้นพิพาทจำนวน 500 หุ้นของนาย
เกรียงศักดิ์ไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็น
เวลาเกินกว่าห้าปีแล้ว จึงได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนั้น เห็นว่า บันทึกตกลงแบ่ง
ทรัพย์สินตามเอกสารหมายจ.1 มีข้อความว่าให้ทรัพย์สินที่อยู่ในนามของนาย
เกรียงศักดิ์ตกเป็นของโจทก์ แต่ต่อมาศาลฎีกาได้พิพากษ่าว่าบันทึกตกลงแบ่ง
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นโมฆะเพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1722 ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายเพราะโจทก์และจำเลยที่ 1 ผู้ทำบันทึก
ตกลงแบ่งทรัพย์สินต่างเป็นผู้จัดการมรดกของนายเกรียงศักดิ์ กระทำการเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกองมรดก จึงไม่มีอำนาจที่จะทำได้ตามกฎหมาย เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1
ไม่มีอำนาจโอนหุ้นนายเกรียงศักดิ์ให้โจทก์แล้ว การที่โจทก์ยังคงครอบครองหุ้นและ
ใบหุ้นของนายเกรียงศักดิ์ไว้ต่อไปก็ต้องถือว่าโจทก์ได้ครอบครองไว้แทนจำเลยซึ่งเป็น
ทายาท โจทก์จึงไม่อาจอ้างการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1382 ขึ้นยันจำเลยได้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 3 ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-บุญส่ง วรรณกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>